

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9215/2539

นายสมเกียรติ ตริประเสริฐสุข
นายสมศักดิ์ บุรณะวิมลวรรณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 916, มาตรา 989

เมื่อวินิจฉัยว่าโจทก์ได้รับเช็คพิพาทจากจำเลยที่ 2 โดยมีได้ครบคิดกันถ้วน
จำเลยที่ 1 แล้ว คดีก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่ามีหนี้ที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระแก่จำเลยที่ 2
ตามเช็คพิพาทหรือไม่ เพราะเป็นข้อต่อสู้ที่อาศัยความเกี่ยวพันกันระหว่างจำเลยที่ 1
ผู้ส่งจ่ายกับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ทรงคนก่อน จำเลยที่ 1 หากยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้
โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงคนปัจจุบันได้ไม่ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 916ประกอบด้วยมาตรา 989
จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์

เมื่อวินิจฉัยว่าโจทก์ได้รับเช็คพิพาทจากจำเลยที่ 2 โดยมีได้ครบคิดกันถ้วน
จำเลยที่ 1 แล้ว คดีก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่ามีหนี้ที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระแก่จำเลยที่ 2
ตามเช็คพิพาทหรือไม่ เพราะเป็นข้อต่อสู้ที่อาศัยความเกี่ยวพันกันระหว่างจำเลยที่ 1
ผู้ส่งจ่ายกับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ทรงคนก่อน จำเลยที่ 1 หากยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้
โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงคนปัจจุบันได้ไม่ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 916ประกอบด้วยมาตรา 989
จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์

(สันติ ทักราล-ปรีชา เณลิมวณิชย์-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นางสาวภาวนา สุคันธวิช

ศาลอุทธรณ์ - นายวินัย ภูักดี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ